

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1023/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายธำรงค์ หรือธำรง หรือฮั่ว ประทีพพร
กุล หรือประทีนพระกุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ศาลชั้นต้นฟังว่าการกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์เห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันแต่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะและจำเลยไม่มีเจตนาฆ่า พิพากษากลับว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 290, 72 ดังนี้ ศาลล่างทั้งสองต่างยกฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยอาศัยข้อเท็จจริงฎีกาของโจทก์ที่ว่าพยานหลักฐานฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายขอให้ลงโทษตามฟ้องนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๗๓ และขอให้เพิ่มโทษและนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาของศาลอาญารธนบุรี ริมของกลาง

จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เหล็กแหลมแทงผู้ตายเป็นการป้องกันตัวและรับว่า
ขณะเกิดเหตุจำเลยยังรับโทษตามคดีอาญาที่โจทก์ฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา เพราะ
บันดาลโทสะ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๐, ๗๒ จำคุก ๓ ปี เพิ่มโทษตาม
มาตรา ๙๓ กึ่งหนึ่ง เป็นจำคุก ๔ ปี ๖ เดือนคำให้การชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก ๓ ปี นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ ๒๗๑๗/๒๕๒๕ ของศาลอาญาธนบุรีและรับเหล็กแหลมของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์ฎีกาว่าพยานหลักฐานคดีนี้ฟังได้ชัดว่า
จำเลยใช้เหล็กแหลมแทงผู้ตายโดยเจตนาฆ่าขอให้ลงโทษจำเลยตามฟ้องพิเคราะห์
แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๘๘ศาลชั้นต้นฟังว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่
เหตุ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ พิจารณายกฟ้องโจทก์
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันตัวแต่
เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ และจำเลยไม่มีเจตนาฆ่าผู้ตาย พิจารณากลับว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๐, ๗๒ เห็นว่า ศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์ต่างยกฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยอาศัยข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ดัง
กล่าวเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒๒๐ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พืพำกษำยกฎีกำใจทกั.

(ชวลิต นรลััย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

ศำลอำณำ - นำยสวรร์ คักดาร์ภษั

ศำลอุทธรณ์ - นำยสุรัส มุ่งศิลป์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พืพำกษำศำลฎีกำ
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>เหตุ</u>
------------	-------------